

הסכם סודיות (NDA)

הסכם שנערך ונחתם בעיר: _____, ביום: _____, בחודש: _____, שנת: _____
בין: _____

ח.פ: _____ מהצד האחד

(להלן: מעביר המידע)

לבין: _____ מהצד השני

(להלן: מקבל המידע)

הואיל:

א. מעביר המידע הנו הבעלים של המידע הנוגע לחברת

(להלן: המידע)

- ב. הצדדים מעוניינים לדון ולדבר בחופשיות בנוגע ליעוץ ממקבל המידע למעביר המידע בהקשר ישיר למידע, ובכדי לעשות כן מקבל המידע נדרש להיחשף ולבחון את אותו מידע שמעביר המידע מוכן לחשוף ו/או חלק ממנו לפי שיקול דעתו.
- ג. במטרה להגן על מידע זה וכדי להגן על: מעביר המידע הסכם זה קובע את התנאים והמגבלות שיחולו על המידע.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- בתמורה לקבלת המידע החסוי, מקבל המידע מתחייב בפני מעביר המידע שלא יחשוף מידע כלשהו לאף אדם בין בכתב ובין בעל פה ללא אישורו של מעביר המידע. מעבר לכך מובהר בזאת שמקבל המידע אינו רשאי להמחות את זכויותיו להיחשף למידע ללא הסכמה של מפורשת בכתב של מעביר המידע.
- ההגדרה של "מידע סודי" מתייחסת לכל מידע ולכל צורה ואופן הקשורה במישרין ואו בעקיפין ממעביר המידע או מכל אדם הממונה מטעמו. מידע סודי מתייחס לכל הנאמר ונלמד במהלך הדיונים ובין היתר כולל:

- מידע טכני
- שיטות עבודה
- מסמכים / דיווחים / שרטוטים
- גישה לפטנטים ולבקשות לפטנטים
- נתונים כספיים

3. התחייבות זו לשמירה על סודיות בכל הנוגע למידע, תעמוד בתוקפה למשך של 3 שנים ממועד סיום מתן שירותי יעוץ ע"י מקבל המידע למעביר המידע, אלא אם המידע הפך לנחלת הכלל שלא מחמת מעשה ואז מחדל במישרין או בעקיפין של מקבל המידע או מי מטעמו. במידה ורשות הפועלת על פי דין ואשר רשאית לדרוש לחשוף את המידע החסוי מבקשת לחשוף את המידע, יהיה על מקבל המידע להודיע למעביר המידע הודעה על כך בתוך פרק זמן סביר.
4. מקבל המידע לא יחשוף בכל זמן שהוא, לגוף שלישי כל פרט מידע חסוי שהתקבל ממעביר המידע או מכל אדם מטעמו. מקבל המידע מתחייב שלא לנצל את המידע החסוי ואז חלקים ממנו לצרכים עסקיים, פרסומיים, ולכל מטרה אחרת מלבד ביצוע הערכה והחלטה לגבי העניין שיש לו במידע המוצג אלא אם כן קיבל רשות לכך בכתב ממעביר המידע.
5. מקבל המידע מתחייב לכך שכל אדם מטעמו כולל עובדיו, מנהליו, נציגיו, אשר המידע יגיע אליהם יחתום על מסמך סודיות זה ויעמוד בכלל הסעיפים לתנאי הסודיות.
6. הסכם זה יהיה בכפוף לחוקי מדינת ישראל, הפורום המוסמך לטפל בכל עניין שיעלה בנוגע להסכם זה יהיה בית המשפט בעיר תל אביב. על אף האמור, למעביר המידע שמורה הזכות לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מקבל המידע או כנגד כל צד אחר בכל פורום אחר כדי להגן על זכויותיו.
7. אין בהסכם זה בכדי ליצור יחסי שותפות ואז יחסי הרשאה ואז יחסי שליחות בין הצדדים.

ולראיה באנו על החתום ביום ובמקום כלעיל:

מקבל המידע: _____ | מעביר המידע: _____